

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Financieringsproblematiek in gelieerde verhoudingen (College 3)

Uitwerking 1

1. Uitgaande van het feit dat een zakelijke rente hier 5 percent is, moeten we constateren dat van dochter Gardenia een zakelijk gezien evident te hoge rente wordt gevraagd. Te verklaren uit de vennootschappelijke verhouding. Deel van de rente is naar Nederlandse maatstaven gemeten voor Gardenia een uitdeling, dus niet aftrekbaar). Gardenia dient 7/12 deel van de "rente" als uitgekeerd dividend te verantwoorden.
- | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|
| Boeking: | Winstreserve | 70.000 | |
| | Aan rentelasten | | 70.000 |

Dezelfde benadering bij de lening aan Zonnebloem betekent dat ook hier het ontbreken van rente slechts verklaard kan worden uit de vennootschappelijke verhouding. Het door de Hoge Raad ontwikkelde winstbegrip vergt dan een jaarlijkse informele kapitaalstorting aan te nemen van 5 percent van de hoofdsom.

Zonnebloem boekt zo gezien:

Rentelasten	50.000
Aan informeel kapitaal	50.000

Art. 10b Wet Vpb 1969 heeft hier echter tot gevolg dat vergoedingen over de lening niet aftrekbaar zijn.

Bij Papaver is sprake van verliesfinanciering en zou de fiscus wellicht een beroep kunnen doen op één van de drie uitzonderingen die bestaan op de hoofdregel dat de juridische vorm van het contract (lening = lening) bepalend is. Criterium: reeds bij het verstrekken van de gelden stond vast dat de vordering als verloren moest worden beschouwd.

(Twee andere uitzonderingen:

- schijnhandeling
- het deelhebben)

De consequentie is dan dat de hoofdsom als (informeel) kapitaal wordt geboekt.

Boeking bij Papaver bij het verantwoorden van de hoofdsom:

Lening o/g	1.500.000
Aan (Informeel) kapitaal	1.500.000

Een eventuele rentebetaling, als het daar ooit van komt, heeft te gelden als dividend.

Uitwerking 2

2. a. Van de twee leningen o/g ad in totaal 600 mln. valt de rente bij Fortuna BV zowel onder art. 10a, lid 1, onderdeel a als onder art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969. Art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969: Winstuitdeling door verbonden vennootschap Gloria BV etc. Art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969: Verwerving door Fortuna BV van een belang waarna verbondenheid etc.

Voorzover Florin NV als crediteur in het geding is, is de rente niet aftrekbaar (geen compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) en zakelijkheid lijkt moeilijk te onderbouwen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969)).

Voorzover Luctor SA in het geding is, zou die compenserende heffing er wel kunnen zijn (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969). Indien niet, dan zou onderdeel a van het derde lid in beeld kunnen komen. Door belastingplichtige aannemelijk te maken dat zakelijk gezien gehandeld kon worden zoals is gehandeld.

- b. Voor Fortuna BV is hier art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 in het geding. Indien gesteld kan worden dat zakelijke overwegingen prevaleren (en dat is bij een consequent toegepast dividendbeleid zeker te verdedigen) valt art. 10a Wet Vpb 1969 weg.
- c. Hier is voor Fortuna BV art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 aan de orde. Ook hier zal mogelijk een compenserende heffing in het geding zijn. Een stelling dat de zakelijkheid prevaleert, zou door Fortuna BV aannemelijk gemaakt moeten worden. Dat onzakelijke motieven in het geding zijn, blijkt in ieder geval niet.

Uitwerking 3

3. a. NV Gemo verstrekt de lening op zakelijke gronden als leverancier van de BV om een afnemer te behouden (en handelt niet als quasi-aandeelhouder). Echter, hier komt art. 10b Wet Vpb 1969 in beeld. Er is sprake van gelieerdheid als bedoeld in art. 8b Wet Vpb 1969 (deelname aan het toezicht via het commissariaat) en de rente wijkt meer dan 30% af van de marktrente. Een volstrekt onredelijke uitkomst. Wel is het zo dat de rente over het deel van de lening dat afgelost zal zijn binnen 10 jaar wel aftrekbaar is (compartimentering). Los van het bovenstaande is er nog het feit dat de beloning wel degelijk marktconform is, omdat naast de lagere rente er nog het feit is dat door de gelden ter beschikking te stellen, omzet wordt behaald (behoud van een afnemer) en daarmee extra winst. Rente zou dus, zo gezien, geheel aftrekbaar moeten zijn.
- b. - Neen, de lening kan niet worden afgewaardeerd.
- De zachte voorwaarden zijn zakelijk gemotiveerd (een lagere (bedrijfs-)waarde is niet aan de orde).
- c. Het rentevoordeel op de lening van senior komt bij de BV op dankzij de relatie tussen Jan en zijn vader in die kwaliteit, dus zou de BV dit rentevoordeel jaarlijks als een informele kapitaalstorting (door Jan) moeten kunnen aanmerken.

Uitwerking 4

4. De rente voor de financiering van de kapitaalstorting in Splendor SA zal voor zover deze uitgaat boven de marktrente als een informele kapitaalstorting hebben te gelden (en het daarop betrekking hebbende bedrag is dus niet aftrekbaar) (art. 3.8 Wet IB 2001 jo. art. 8 Wet Vpb 1969). De resterende rente valt in beginsel onder art. 10a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969. Een escape via lid 3 lijkt niet mogelijk. Er is geen compenserende heffing en een fiscaal motief lijkt evident.

Uitwerking 5

5. a. Het verschil van 2% betreft in beginsel (een vermomd dividend met als tegenrekening) rentekosten. De zakelijke rente van 6% valt onder art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (de rente is dus niet aftrekbaar). De toepassing van de tegenbewijsregeling van art. 10a, lid 3, Wet Vpb 1969 lijkt niet mogelijk. Er is gezien de nog te verrekenen verliezen geen compenserende heffing en een zakelijk motief dient beoordeeld te worden.
- b. Neen, omdat de looptijd niet langer is dan 50 jaar, is geen sprake van een hybride lening (in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969). (Niet aan alle cumulatieve eisen uit de jurisprudentie is voldaan.) (Het betreft derhalve geen eigen maar vreemd vermogen.) (De door Staalkabel Rotterdam Productie BV betaalde rente over 2025 is aftrekbaar.)
- c. Omdat geen sprake is van een hybride lening (in de zin van art. 10, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969) zijn de rente-ontvangsten gewoon belast.

Uitwerking 6

6. a. Neen, het verbonden lichaam Aruba Holding NV leent geld uit aan Holland Scheepsbouw BV, welke lening direct verband houdt met een dividenduitdeling van verbonden lichaam Holland Holding BV aan Aruba Holding NV. Bij Holland Scheepsbouw BV zijn de rentekosten niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969. Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) of compenserende heffing bij Aruba Holding NV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- b. Er is sprake van een laagrentende geldlening (art. 10b Wet Vpb 1969). (Er is gelieerdheid volgens art. 8b Wet Vpb 1969, een looptijd van meer dan 10 jaar en een vergoeding die in belangrijke mate (30% of meer) afwijkt van de marktrente.) De totale marktconforme rente is niet aftrekbaar bij Holland Scheepsbouw BV.

Uitwerking 7

7. a. Nee, hier is sprake van het verwerven of het uitbreiden van een belang door de belastingplichtige met geleend geld van een verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969). De rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan Sport United SA is niet aftrekbaar (tenzij is voldaan aan de tegenbewijsregeling van art. 10a, lid 3, onderdeel a, en/of b, Wet Vpb 1969).
Uit de casus blijkt dat de lening niet uit zakelijke overwegingen is aangegaan zodat op grond van art. 10a, lid 3, onderdeel a de rente niet aftrekbaar blijft.
Van compenserende heffing in de zin van art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 is evenmin sprake. Door de openstaande verliezen uit voorafgaande jaren vindt bij Sport United SA geen compenserende heffing plaats; de rente is niet aftrekbaar.
- b. Nee, de rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan de Nederlandse bankinstelling is aftrekbaar. De Nederlandse bankinstelling is geen verbonden lichaam van Van de Biggelaar Holding BV (in de zin van art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969).